



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:

Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente

Dott. Vittorio Carlomagno Giudice

Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado n. 52289 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 10/7/2024

TRA

Parte_1 , con l'Avv. INDACO GIANLUCA

Attore

E

Controparte_1 con gli Avv. MOCCI FRANCESCO e LUDOVICA D'OSTUNI

Convenuta

OGGETTO: nullità della fideiussione omnibus

CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 10/7/2024 tenutasi "*mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*" come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

1. Con atto di citazione regolarmente notificato la società

Parte_1

[...]

conveniva, innanzi a questo Tribunale,

Controparte_1

deducendo:

“a) accertare, per tutti i motivi sopra esposti, la falsità della firma apposta sulla fideiussione che sarebbe stata rilasciata, in data 6 agosto 2007, dalla Caiotullia S.r.l. in favore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. ora Controparte_1 b) conseguentemente all’accertamento negativo richiesto, dichiarare la inesistenza della fideiussione che sarebbe stata rilasciata, in data 6 agosto 2007, dalla Caiotullia S.r.l. in favore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. ora Controparte_1 c) in via subordinata accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la nullità della fideiussione che sarebbe stata rilasciata, in data 6 agosto 2007, dalla Caiotullia S.r.l. in favore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. ora Controparte_1 d) accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che nulla è dovuto dalla Caiotullia S.r.l. alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. ora CP_1 [...] CP_1 in ragione della fideiussione che sarebbe stata rilasciata, in data 6 agosto 2007; e) con il favore delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

Si costituiva in giudizio Controparte_1 che, prospettando in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.

Respinte le istanze istruttorie di parte attrice, la causa, all'udienza del 10/7/2024, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione, atteso che il contratto in oggetto nel presente procedimento (mutuo edilizio) non rientra nella nozione di contratti bancari (il cui riferimento è ai contratti disciplinati dal codice civile e dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (TUB), e finanziari (il cui riferimento è ai contratti disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) di cui all'art. 5 d.lgs. 28/10 e che non è possibile estendere l'area della condizione di procedibilità a

diverse ipotesi contrattuali, anche se aventi finalità in parte analoghe (cfr., per il principio esposto, Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n. 12883).

Inoltre, trattandosi nel caso di specie di censure afferenti al contratto di fideiussione, la Suprema Corte ha escluso queste ipotesi dall'ambito applicativo della normativa sulla mediazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 21/10/2022, n.31209).

Va parimenti rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta.

Con contratto di cessione concluso in data 3 dicembre 2021 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. l. 30 aprile 1999, n. 130 la Banca ha ceduto a *Controparte_2* tutti i crediti pecuniari individuati nel relativo contratto di cessione classificati a sofferenza, come risulta dall'estratto della Gazzetta Ufficiale che si produce sub doc. n. 4.

In forza del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco", stipulato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 delle Disposizioni sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, quindi, il Cessionario acquista dalla banca cedente la titolarità di tutti i crediti e delle garanzie specifiche e succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della Banca e dunque oggetto della cessione sono anche le garanzie specifiche che assistono i crediti.

Nel caso di specie dice tuttavia la cessione si è perfezionata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2021 (cfr. doc. 4 della convenuta) e dunque dopo la notifica dell'atto di citazione (16 agosto 2021).

Nel merito, va rigettata la deduzione fondata sul disconoscimento della firma apposta sulla fideiussione.

L'attrice ha dapprima dedotto *"la non conformità della copia all'originale"* e dopo la *"falsità della firma"* e comunque l'asserita *"non riconducibilità della stessa alla dottoressa *CP_3* nella sua qualità di legale rappresentante della Caiotullia S.r.l."* che, alla data del 6 agosto 2007 sarebbe stata *"assente"*.

La Caiotullia S.r.l. e per essa il legale rappresentante dottor *Controparte_4* ribadiscono la non conformità della copia all'originale e disconoscono la sottoscrizione apposta sulla

fideiussione di cui è causa contrassegnata come documento numero 3 (si tratta di tre firme tutte disconosciute), negando che la stessa possa essere ricondotta alla persona dell'amministratore unico dell'epoca dei fatti dottoressa CP_3, la quale era assente quel giorno.

Premessa l'incompatibilità delle due deduzioni (laddove da un lato si deduce la non conformità all'originale e dall'altro si disconosce la sottoscrizione), osserva il Collegio che il disconoscimento della sottoscrizione, pur non richiedendo formule sacramentali, necessita di una contestazione specifica sull'originale del documento che, su disposizione del Tribunale, è stato depositato dalla convenuta in corso di causa: sul punto, l'attrice non ha preso posizione limitandosi a contestare genericamente la copia depositata unitamente all'atto di citazione, senza altro specificare.

Come noto, la Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che: *"la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di scrittura privata prodotta in fotocopia deve reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la ridetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa"* (cfr. Cass. 6 agosto 2015, n. 16551; Cass. 27 dicembre 2004, n. 24022; Cass. 11 aprile 2002, n. 5189 tutte consultabili su <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it>).

Ne consegue che, dal momento che l'attrice non ha reiterato il disconoscimento con riguardo all'originale prodotto la scrittura va ritenuta riconosciuta e il disconoscimento è da ritenere inammissibile.

In ordine all'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus oggetto del procedimento per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di *antitrust*, si rileva quanto segue.

La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra Istituti Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione *omnibus* predisposto nel 2003 dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 ("Legge

Antitrust”), in virtù della quale *“1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari; 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (...); 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”*.

In particolare, la Banca di Italia ha ritenuto che il modello di fideiussione *omnibus* in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l’art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.

Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:

- all’art. 2, nella quale si legge *“Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”*;
- all’art. 6, che recita *“Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957, che si intende derogato”*;
- all’art. 8, che prevede *“Invalidità dell’obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”*.

L’Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l’art. 2 comma 1 della L. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele

dall' Pt_2 il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.

Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire in concreto a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.

Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa potesse essere significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'^{Part}

Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.

In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante "*a prima richiesta*", in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.

Nel provvedimento citato la Banca d'Italia, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai

termini di cui all'articolo 1957 c.c.: *"l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo 1957 c.c....l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti"*, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.

In particolare, il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto *"la scelta della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione"* e quindi una violazione dell'art. 2 della legge 287/90 che vieta, sotto pena di nullità *"le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza"*.

A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.

La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione *omnibus* proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione *"a valle"* di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l’accertamento dell’invalidità anche dei contratti che realizzassero l’intesa vietata; che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale; che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell’ “intesa” a monte dichiarata nulla dall’autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l’atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell’atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell’intesa.

Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all’archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l’intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell’art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall’autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall’ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell’atto “a monte” fosse veicolata nell’atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.

Una volta esclusa l’idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.

La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del negozio, sancito dall’art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un’esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.

Ritiene il Collegio di conformarsi all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da ultimo citato e, per l’effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti sottoscritti dagli attori con quelle contenute nello schema predisposto dall’A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d’Italia, di dover dichiarare la nullità delle medesime.

La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021) -ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.

Come già statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 02 maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, *“a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione”* con la conseguenza che un contratto di fideiussione *omnibus* conforme allo schema A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d’Italia, seppur stipulato a distanza di anni

dal citato provvedimento della Banca d'Italia, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa.

Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.

Dunque, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio 2005 è sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione *omnibus* azionata nel caso in analisi e lo schema A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'Italia) è sufficiente a provare che quella fideiussione è un contratto "a valle" di un'intesa vietata, sanzionata – al pari dell'intesa – da nullità (secondo la prospettazione del Tribunale, relativa, cioè limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).

Del resto, la giurisprudenza di questa stessa Sezione Specializzata in materia di Impresa, si è conformata alla citata pronuncia delle Sezioni Unite del dicembre 2021 (cfr. *ex multis*, Tribunale di Roma, Diciassettesima Sezione civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenze n. 2659/2022, n. 3855/2023, n. 7146/2023, n. 7242/2023, n. 8885/2023, n. 8898/2023, n. 10581/2023, n. 11668/2023).

Nel caso di specie, la fideiussione in esame non può essere considerata *omnibus* ma è specifica in quanto è indicato in modo preciso il contratto di riferimento e l'importo garantito: essa, lungi dal garantire tutte le operazioni bancarie intercorrenti tra la società garantita e l'istituto di credito finanziatore, è delimitata nel suo oggetto alle obbligazioni scaturenti dall'operazione bancaria indicata essendo, dunque, priva delle caratteristiche proprie della c.d. fideiussione *omnibus*.

Ciò posto, la questione afferente all'applicabilità alla "*fideiussione specifica*", ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2,

lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui – per quanto illustrato - è stata predicata la nullità parziale dei “*contratti a valle*” dell’intesa illecita di cui al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un’approfondita analisi degli orientamenti in materia.

Invero, l’indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell’ambito di applicazione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l’operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale. L’organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell’attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d’Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).

Infatti, *“l’accertamento della Banca d’Italia, (...) ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall’ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che “l’istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”* (Trib. Milano, 6

settembre 2022, n. 7015; Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481; conforme Corte d'Appello Milano del 4 ottobre 2022, n. 3082).

Si è espressa di recente la Suprema Corte affermando, per quanto qui di interesse, che *“il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”* (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, n. 1170).

Dunque, la mera corrispondenza della fideiussione specifica allo schema ABI non è sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione sarebbero nulle.

Ritiene in conclusione il Collegio che non possa applicarsi la giurisprudenza citata non trattandosi nel caso di specie di fideiussione *omnibus* in quanto non relativa a eventuali e futuri rapporti bancari di “qualsiasi natura” con l'istituto di credito la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie, ma di fideiussione legata a specifici rapporti, come specificato.

Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla Banca d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib. Matera 6/7/2020).

La domanda va pertanto integralmente rigettata.

La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 55/14 dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- rigetta la domanda proposta da *Parte_1* ;
- condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da *Controparte_1* che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3/4/2025.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Stefania Garrisi

Il Presidente

dott.ssa Claudia Pedrelli